

0007342-34.2008.8.26.0050
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 21ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 29/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Alceri Floriano Ferreira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Autos nº 154/2008

VISTOS.

ALCERI FLORIANO FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal, e do artigo 28, caput, da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
21ª Vara Criminal
Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0007342-34.2008.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
0007342-34.2008.8.26.0050 2008/000154
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Alceri Floriano Ferreira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Autos nº 154/2008

VISTOS.

ALCERI FLORIANO FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal, e do artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, por fatos ocorridos no dia 28 de janeiro de 2008. A denúncia foi recebida em 21 de fevereiro de 2008 (fls. 46). Em 23 de agosto de 2011, o Ministério Público aditou a denúncia para dar o acusado como incurso nas penas do artigo 171, caput, do Código Penal, e do artigo 28,

caput, da Lei nº 11.343/06. O aditamento da denúncia foi recebido e o acusado citado por edital.

Em 24 de julho de 2012, foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (fls. 248).

O réu foi pessoalmente citado em 26 de novembro de 2021 (fls. 258).

Em resposta à acusação, a Defensoria Pública pugnou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (fls. 260/262).

O Ministério Público não se opôs ao pedido defensivo (fls. 264/266).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Têm razão as partes.

Consoante se vislumbra dos autos, necessário se faz o reconhecimento antecipado da prescrição da pretensão punitiva, considerando as penas em perspectiva. Trata-se, na verdade, de questão bastante controvertida no âmbito jurisprudencial e doutrinário. No entanto, em que pese respeitável entendimento em sentido contrário, é possível tal reconhecimento in casu.

Com efeito, o interesse de agir está cingido à utilidade do provimento jurisdicional pleiteado. Se a pretensão jurisdicional mostra-se, de antemão, inútil, exsurge daí o desaparecimento do interesse de agir, o que justifica o trancamento da ação penal em curso. Em outras palavras, ausente o interesse de agir, inexistente pretensão digna de ser julgada.

Ademais, a persecutio criminis que não venha a produzir, a final, qualquer efeito concreto, constitui-se em verdadeira inocuidade jurídica, com dispêndio de tempo e desprestígio da Justiça Criminal. O reconhecimento adiantado da prescrição presta-se, além disso, para livrar o réu da penalização pela morosidade da Justiça.

O artigo 28 da Lei nº 11.343/06 prescreve no prazo de 02 (dois) anos, na forma do artigo 30 da Lei de Drogas, o que já foi superado desde o recebimento da denúncia.

Já o artigo 171, caput, do Código Penal, possui pena mínima de 01 (hum) ano de reclusão, a qual prescreve em 04 (quatro) anos, na forma do artigo 109, inciso V, do Código Penal. Trata-se de réu tecnicamente primário, de modo que sua pena pelo delito de estelionato não excederia o patamar de dois anos, o que prescreveria em 04 (quatro) anos, conforme prevê o artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Considerando que o recebimento da denúncia se deu em 21 de fevereiro de 2008, verifica-se que já decorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos até a presente data, considerando, inclusive, o tempo em que o curso do prazo prescricional ficou suspenso.

Diante de tal circunstância, possível o reconhecimento imediato do desaparecimento do interesse de agir do Estado e, por consequência, a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição virtual para o crime de estelionato.

Pelo exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de ALCERI FLORIANO FERREIRA, e o faço com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. o artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal, bem como no artigo 30 da Lei nº 11.343/06, reconhecendo-se a prescrição antecipada ou virtual.

P.R.I.C.

São Paulo, 17 de novembro de 2022.